

1501122-22.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... conhecida nos meios policiais pelo tráfico de drogas, quando avistou o acusado que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Afirmou que o réu se escondeu na casa de Nelson, que autorizou a vistoria no imóvel. Asseverou que, durante a busca pessoal, localizou uma pistola de calibre .40, com cinco munições, um aparelho celular e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501122-22.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501122-22.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LUCAS CIRCIO DE MORAIS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

GABRIEL LUCAS CIRCIO DE MORAIS, alcunha "cara de mulher" ou "ranho", qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 22h30, na Rua Doutor Avelino Júnior, nº 505, Vila Dr. João Batista, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, estava na posse de arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola da marca "Taurus", modelo "PT 940", com número de série "SAM95617", apresentando a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 13 de janeiro de 2022 (fls. 71), o réu constituiu defensor (fls. 20) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 83/85), demonstrando que possui inequívoco conhecimento acerca da tramitação dos autos.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha em comum e o réu foi declarado revel (fls. 163 e gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 163/164).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 163/164).

A Defesa pediu a desclassificação para o crime previsto no art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, requereu a aplicação das penas nos mínimos legais e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 163/164).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela Vila Batista, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que, ao ver a viatura, empreendeu fuga pela linha do trem, sendo possível perceber que segurava algo na cintura, logrando adentrar pelos fundos da residência de numeral 505.

Ato contínuo, os policiais militares solicitaram apoio de outras viaturas e realizaram um cerco na residência de Nelson de Azevedo, tendo ele autorizado o ingresso dos policiais na casa. Já no interior do imóvel, no quintal, localizaram o indivíduo, identificado como sendo o acusado, o qual, submetido a busca pessoal, portava uma pistola da marca Taurus, calibre .40, modelo PT 940, com numeração de série raspada.

O réu justificou ter adquirido a arma para defesa própria em razão do aumento dos casos de homicídio do Município.

Imediatamente, foi lhe dada voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de polícia local.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 60/62), laudo de confronto balístico (fls. 133/150) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em solo policial, confirmou a propriedade da arma de fogo e munições, esclarecendo que se destinavam a sua defesa pessoal, ante o alto índice de homicídios na Comarca. Esclareceu que adquiriu os itens de um indivíduo desconhecido na cidade de São Paulo/SP e não sabia que a arma estava com a numeração suprimida (fls. 07/08).

Em juízo, tornou-se revel (fls. 163).

O policial militar Diogo da Silva Rodrigues relatou que estava em patrulhamento pela Vila Batista, conhecida nos meios policiais pelo tráfico de drogas, quando avistou o acusado que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Afirmou que o réu se escondeu na casa de Nelson, que autorizou a vistoria no imóvel. Asseverou que, durante a busca pessoal, localizou uma pistola de calibre .40, com cinco munições, um aparelho celular e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie. Disse que o acusado, ao ser indagado, comentou que a arma e munições eram de sua propriedade e destinadas à sua proteção, ante os homicídios que estavam ocorrendo na cidade. Não se recordou se o réu fez menção à numeração raspada na arma de fogo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 163/164).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão extrajudicial do réu veio amparada nos demais elementos probatórios, uma vez que o relato do agente policiais foi firme, uníssono e coeso ao relevar a propriedade, a quantidade e o modelo da arma de fogo e munições apreendidas.

Ademais, o exame pericial confirmou que as munições e arma de fogo de mesmo calibre estavam aptas ao disparo, além de que a numeração de série estava suprimida no ferrolho e na armação (fls. 60/62 e 133/150), sendo irrelevante o registro intacto somente no cano, isso porque, conforme art. 4º, inciso IV, da Portaria nº 60 - COLOG, de 15 de abril de 2020, as armas de fogo devem necessariamente possuir mais de um local de marcação, quais sejam, impressão na armação, no cano e na culatra, mecanismos que permitem o controle pelo Estado, a fim de proteger a segurança pública e a paz social.

Cumprе frisar que a justificativa apresentada pelo acusado, em solo policial, não autoriza o cidadão a ter a posse de armas de fogo, não havendo dúvidas de que ele sabia que a conduta violava a norma incriminadora.

O caso é mesmo de crime único, vez que a posse da arma e munições ocorreu no mesmo contexto fático.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, razão pela qual as sanções básicas são estabelecidas nos mínimos legais de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário

mínimo.

Na segunda fase, embora presente a atenuante de menoridade relativa e da confissão, as penas já foram fixadas nos patamares mínimos legais, não comportando alterações, conforme enunciado da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade será substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente da comarca a ser designada oportunamente.

Para o caso de descumprimento injustificado das penas substitutivas, o regime prisional para o desconto da sanção corporal será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR GABRIEL LUCAS CIRCIO DE MORAIS, documento de identidade RG nº 55.504.612, filho de Eduardo Ribeiro de Moraes e de Andreia Aparecida da Silva Circio de Moraes, como incurso no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente da comarca a ser designada na fase da execução.

Dada a qualidade das penas impostas, fica autorizado o recurso em liberdade.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a execução.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 29 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA